

1500456-51.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048602/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 23129221 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2048602 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE SOUZA REZENDE

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500456-51.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500456-51.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048602/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 23129221 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2048602 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE SOUZA REZENDE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Bruno de Souza Rezende foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 00h30min, na Rua Valter Pinto, altura do nº 275, Bairro Cocaia, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com o adolescente Mateus V.R.S., trazia consigo, para fins de tráfico, 304 porções de

maconha, com peso líquido de 616,5 gramas, e 245 porções de cocaína, com peso líquido de 47,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o réu se uniu ao adolescente Mateus com o fim de comercializar drogas. Para tanto, Bruno e o adolescente separaram centenas de porções contendo maconha e cocaína, acondicionando-as em uma bolsa do tipo pochete e em uma mochila, e dirigiram-se ao local dos fatos, conhecido por ser ponto de venda de drogas. O réu, com a mochila, e o adolescente, com a pochete, permaneceram no local na posse das drogas, de valores atinentes ao proveito criminoso e anotações contendo a contabilidade. Ocorre que policiais militares que efetuavam patrulhamento de rotina na região para combater o tráfico de drogas surpreenderam o réu e o adolescente sentados na posse das substâncias entorpecentes. Submetidos à revista pessoal, os policiais encontraram na pochete, que estava com o adolescente, as porções de cocaína, além da quantia, em espécie, de R\$ 1.603,10. Na mochila, que estava com o réu, os policiais encontraram as porções de maconha, além da quantia, em espécie, de R\$ 1.006,00, bem como anotações típicas da contabilidade do tráfico. Indagados, o réu confessou informalmente a traficância, afirmando que havia um mês que atuava no local e que receberia R\$ 1.000,00 por mês; o adolescente disse ser seu primeiro dia.

O réu foi notificado (fl. 124) e apresentou defesa preliminar (fl. 133).

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 146/147).

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o réu, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa o reconhecimento de estado de necessidade, com a consequente absolvição do réu; para a hipótese de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas. Wesley Vianna dos Santos Andriell, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento ostensivo com seu companheiro de farda pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos sentados, um deles portando uma pochete preta, e o outro portando uma mochila azul. Realizaram uma aproximação com o fim de abordá-los. Em revista pessoal, com o indivíduo que portava a pochete preta, posteriormente identificado como Mateus Vinícios Ramos dos Santos, foi localizada no interior da pochete a quantidade de 245 porções de substância semelhante à cocaína, bem como a quantia de R\$ 1.603,10 em moedas e notas diversas. Com o outro indivíduo que portava a mochila azul, posteriormente identificado como Bruno, foi localizada a quantia de 76 potes contendo substância esverdeada semelhante à maconha, mais 228 embalagens contendo, também, substâncias esverdeadas semelhantes à maconha, além da quantia de R\$ 1.006,00 em notas e moedas diversas. Com os indivíduos foram localizadas as contabilidades. Indagados, Bruno disse que estava traficando no local há aproximadamente um mês e que ganharia R\$ 1.000,00 por dia. Mateus, por sua vez, também confessou estar traficando no local e que hoje era o primeiro dia, além de que ficaria responsável pelos químicos (fl. 02).

O policial militar Robson Abrantes apresentou relato idêntico (fl. 03).

Perante o Delegado de Polícia, o réu manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 05).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas foram novamente ouvidas e o réu interrogado.

Robson narrou que estava em patrulhamento preventivo quando avistou o réu e um adolescente, sendo decidido pela abordagem. O réu levava consigo uma mochila, no interior da qual havia maconha; o adolescente estava na posse de uma pochete que continha cocaína. Foi apreendido dinheiro em notas trocadas com ambos. Com o réu foi encontrada anotação de contabilidade do tráfico. Inquirido, o réu admitiu a

traficância e disse que era responsável pela venda da maconha. Wesley disse que realizava patrulhamento com seu parceiro. Foram até uma rua conhecida como ponto de venda de drogas. Pararam as motocicletas. Seu parceiro entrou em uma viela e abordou Bruno e um adolescente. Ficou na segurança dos veículos. Havia uma mochila e uma pochete menor, muita droga e expressiva quantia em dinheiro em notas diversas. Não se sabe o que foi encontrado com o réu. O réu admitiu a traficância, informando que estava no local fazia um mês e que recebia cerca de R\$ 1.000,00.

Bruno confessou a prática do crime. Disse que tinha uma dívida com um traficante, pois havia danificado a motocicleta dele. Para pagar essa dívida, aceitou transportar uma mochila com drogas até o local dos fatos.

Pois bem.

Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), laudo de constatação prévia (fls. 19/21), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 169/171), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os policiais militares ouvidos narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que faziam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram dois indivíduos sentados na via portando pochete e mochila, o que levantou suspeitas e ensejou a abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas porções de drogas no interior dos referidos objetos e elevado dinheiro em espécie.

Os agentes públicos apresentaram relatos uníssonos, não havendo qualquer contradição ou incoerência que pudesse fragilizá-los. De se destacar que a narrativa segura e coesa apresentada pelos policiais na audiência judicial é idêntica àquela apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária, circunstância que confere ainda mais credibilidade aos relatos.

Não bastassem os firmes relatos dos policiais, Bruno confessou a prática do crime, confirmando que estava na posse de parte das drogas apreendidas.

Cabalmente demonstrado, portanto, o vínculo do réu com as drogas apreendidas.

Não há que se falar em estado de necessidade, ou mesmo em coação moral irresistível. A uma, por não ter o réu comprovado a existência da alegada dívida. A duas, por ter o réu dito que não foi coagido, mas convidado a transportar as drogas.

A quantidade e variedade de entorpecentes (549 porções de drogas de dois tipos), o dinheiro em espécie apreendido (R\$ 2.609,00) e contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico. Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, o delito foi praticado em concurso com o adolescente Mateus, que na época dos fatos tinha apenas 17 anos de idade, pois as circunstâncias da prisão deixam clara a atuação em conjunto de ambos.

Assim, provado que o réu praticou o crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade insita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

O acusado, no entanto, registra maus antecedentes. Analisando a sua certidão criminal (fls. 64/69), constata-se a existência de duas condenações definitivas. Nesta primeira etapa valoro como mau antecedente a condenação sofrida no processo

nº 0002857-46.2011.8.26.0224, da 3ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 01.09.2016 (fl. 65).

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também não são favoráveis ao acusado. A quantidade de entorpecentes é considerável e há variedade de drogas. Além disso, foi apreendida cocaína, droga de alta nocividade.

Em razão dessas circunstâncias, fixo a básica acima do piso legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, não há atenuantes.

Presente a agravante de reincidência. Bruno foi definitivamente condenado pelo crime de roubo no processo nº 0040844-77.2015.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 21.05.2018 (fl. 66).

Também configurada a atenuante da confissão espontânea, uma vez que Bruno admitiu a prática delitativa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Há causa de aumento. O réu praticava a traficância com envolvimento de um adolescente, restando configurada a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Em razão dela, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Não há minorantes. Não é possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que Bruno é reincidente.

Assim, torno definitiva a pena acima estabelecida.

Ao que consta, o acusado não goza de padrão de vida elevado. Diante da sua considerando sua presumível situação econômica, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da reincidência e quantidade de pena aplicada, Bruno deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena aplicada e a reincidência impedem a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Isto posto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Bruno de Souza Rezende, por violação ao art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes seu meio de vida. Assim, há fundado receio de que Bruno volte a delinquir caso seja solto prematuramente. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado, especialmente diante do regime prisional imposto. Por estes motivos, mantenho a prisão cautelar. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA